



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

EXCELENTÍSSIM O(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU - SANTA CATARINA

AUTOS N. 5012227-71.2018.404.7205
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO
RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA E OUTRO

ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, por seu procurador que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.

Verifica-se que o sistema de informática desta Procuradoria, ao protocolar a petição do Evento 58, aparentemente cindiu os anexos em páginas singulares e separou-as.

Assim, o Estado de Santa Catarina requer o desentranhamento dos anexos constantes do Evento 58, mantendo-se apenas, no Evento 58, a petição apresentada pelo Estado ("PET1") e requer, também, a juntada aos autos dos documentos anexos à presente petição.

Pede deferimento.

Chapecó, 16 de dezembro de 2019.

MÁRIO SÉRGIO SIMAS
Procurador do Estado
OAB/SC 39.233



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



INFORMAÇÃO
18/COJUR/DC/2019.

nº **Florianópolis, 14 de novembro de**
2019.

Processo nº: SDC 655/2019

Referência: Autos do Processo: 0001441-18-2018.8.24.0074.

Assunto: Análise e informações quanto à manifestação do Ministério Público Federal.

Senhor Procurador,

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público Federal nos autos supramencionado venho prestar as informações referente a este órgão de Defesa Civil:

Inicialmente vale ressaltar a situação da Barragem Norte, trata-se da maior barragem de contenção de cheias construída no Brasil, que protege mais de 1,5 milhões de habitantes e tem a capacidade de armazenamento de 357.000.000 m³ de água. A obra teve início na década de 70 pelo Governo Federal e entrou em operação em 1992. Entretanto, o canal extravasor nunca foi construído, nunca verteu, mas caso isso ocorra, a água atingirá diretamente o solo sem proteção, provocando erosão a jusante e risco de colapso estrutural, trazendo risco a população que ali reside.

Desde o ano de 2014 os equipamentos de comando elétricos e hidráulicos das comportas da barragem estão danificados e inoperantes, fruto de uma ação da comunidade indígena, principalmente pela falta de respostas às suas demandas e pelas dificuldades que estes enfrentam quando as comportas tem que ser fechadas, nos momentos de elevados índices pluviométricos, para a contenção de cheias, quando muitas famílias ficam com dificuldade de acessos.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



Diante deste cenário caótico entre os indígenas e o empreendimento, o Estado de Santa Catarina aprofundou estudos para compreender a situação e possibilitar a mudança desta situação. Neste período, já foram realizadas inúmeras reuniões com a Comunidade Indígena de Etnia Xokleng e seus representantes, com lideranças políticas, Ministério Público Federal - MPF, Fundação Nacional do Índio - FUNAI e todos os envolvidos direta e indiretamente no problema. Da mesma forma foram realizadas vistorias *in loco* pelas equipes técnicas deste órgão.

Em visita às comunidades, junto com as lideranças indígenas, constatou-se que o que gera os impasses junto aos indígenas é justamente a falta de estudo prévio de impacto ambiental e social para aquela região. O resultado apontaria a necessidade de determinadas infraestruturas, incluindo também a adequação das estradas e pontes para que as comunidades não fiquem isoladas.

No que se refere ao estudo de impacto ambiental e social, no dia 01 de outubro de 2015, foi realizada a assinatura de Acordo de Negociação, em que a União se comprometeu a repassar a Defesa Civil Estadual valores para realização do supracitado estudo dentre outras coisas.

A Defesa Civil Estadual cumpriu praticamente tudo o que estava sob sua incumbência, citando como exemplo, o Projeto Executivo do Canal Extravasor no valor de R\$ 450.980,12 (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos), a construção de 35 (trinta e cinco) casas no valor de R\$ 1.187.564,00 (um milhão, cento e oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), mais do que o dobro previsto no acordo, melhoramento das estradas vicinais das aldeias indígenas, entre outros serviços.

Quanto aos recursos financeiros para a realização do Estudo de Impacto Ambiental e Social da Barragem Norte, o Estado solicitou ao Ministério da Integração Nacional, através do Ofício n. 1310/SDC/GABS/2017, e a resposta foi que o pleito não se enquadra em nenhum dos Programas/Ações geridos pela Secretaria de Infraestrutura



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



Hídrica. Solicitamos novamente tais recursos através do Ofício n. 043/SDC/GABS/2019, datado de 23 de janeiro de 2019, sem respostas da União.

Importante frisar que a barragem Norte (José Boiteux), como também a barragem Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga), são ainda propriedades da União. Todavia, a Lei Estadual nº 16.125, de 12 de dezembro de 2013, autoriza o Poder Executivo a adquirir, por doação da União, os imóveis correspondentes às instalações dos complexos de contenção de águas, dentre dos quais, a Barragem Norte, no Município de José Boiteux, sendo que o processo de transferência está a cargo da Secretaria de Patrimônio da União conjuntamente com a Secretaria de Estado da Administração e Defesa Civil.

A Defesa Civil de Santa Catarina propôs alteração na Lei nº 16.125, de 12 de dezembro de 2013, para inclusão de 123 (cento e vinte e três) imóveis matriculados conforme certidão relacional de propriedade, emitida pelo Registro de Imóveis da Comarca de Bom Retiro, referente a Barragem de Ituporanga, por solicitação da Secretaria de Patrimônio da União, proposta que encontra-se em tramitação.

Sobre a necessidade de recuperação, construção do canal extravasor e modernização dos equipamentos, o Ministério do Desenvolvimento Regional, formalizou os Pré-Convênios n. 883988/2019 e 883989/2019, respectivamente que contemplam as demandas, entretanto os convênio não foram assinados até a presente data.

O Governo do Estado de Santa Catarina coloca na pauta de ações prioritárias, a resolução dessa situação, para avançar no Projeto de Contenção de Cheias, não objetivando somente obras novas, mas cumprindo nossas obrigações, no sentido de adotar medidas para o bom funcionamento do empreendimento e impacta em muito a vida dos catarinenses.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



A meta é viabilizar, no menor espaço de tempo, todas as manutenções necessárias na barragem e em paralelo realizar o Estudo de Impacto Ambiental e Social na região.

A partir deste ponto o Estado poderá fazer a recepção da Barragem Norte ao Patrimônio Estadual, juntamente com uma área de operação e segurança já definida em comum acordo com a comunidade Xokleng. Esta área será cercada e protegida pelo Estado de Santa Catarina para a garantia da operação com maior segurança e efetividade, em cumprimento inclusive do item “o” da Sentença da ação supracitada.

Com o quadro definido, será possível estudar a viabilidade de parcerias público privadas para a geração de energia elétrica na estrutura da Barragem, o que geraria recursos financeiros para a manutenção das Barragens, para outros investimentos em Proteção e Defesa Civil e também para ações compensatórias assim como implementação das benfeitorias apontadas no estudo de impacto ambiental e social, que o Estado de Santa Catarina, através da Defesa civil se compromete a financiar.

Através do documento “Carta da Liderança Xokleng sobre a Barragem de José Boiteux”, datado de 24 de setembro de 2019, todas as lideranças indígenas das 8 (oito) aldeias da região solicitaram que a realização do estudo de impacto ambiental e social, a ser financiado pelo Estado de Santa Catarina, através da Defesa Civil, leve em consideração a questão do aproveitamento hidráulico para a geração de energia elétrica na barragem.

Convém salientar que a comunidade indígena está solicitando que as obras de manutenção na barragem, a serem realizadas com recursos do Pré-Convênio 883988/2019, só se iniciem após a contratação de empresa que realize o estudo de impacto ambiental e social, levando em consideração a estrutura em si e também a possível geração de energia elétrica.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



Neste sentido, através do Ofício nº 536/SDC/GABS/2019, de 12 de agosto de 2019, encaminhamos para reanálise da FUNAI, Termo de Referência Específico da Regularização da Componente Indígena do Processo de Licenciamento da barragem, já aprovado em 2017 pelo órgão, acrescentando um novo cenário para avaliação da possibilidade futura de geração de energia elétrica.

A resposta da Fundação foi que o empreendedor inicie um processo de licenciamento ambiental do referido aproveitamento hidrelétrico junto ao IBAMA e posteriormente esta irá analisar e se manifestar no processo.

Cabe ressaltar que a comunidade Indígena está aguardando desde 2015 a Regularização do Componente Indígena do processo de licenciamento ambiental da Barragem Norte, além da comunidade e suas lideranças estarem a favor do estudo com o cenário para avaliação da geração de energia elétrica.

Por conseguinte, solicitamos o aval para o lançamento de processo licitatório, utilizando o Termo de Referência para a elaboração do componente Indígena no Estudo Socioambiental, o qual já foi aprovado pela FUNAI, entretanto encaminhamos o acréscimo de “estudo” de impactos ambientais e sociais de um hipotético futuro aproveitamento de geração de energia, como um componente a parte, que só será utilizado, caso haja a futura aprovação de todos os órgãos competentes, desse aproveitamento, seguindo todos os ritos e trâmites legais vigentes.

Essa solicitação se faz para viabilizar o início das obras relativas aos Pré-Convênios n. 883988/2019 e 883989/2019, em paralelo com o início dos estudos de impacto ambiental e social, incluindo a demanda supracitada da comunidade indígena, para haver o distensionamento na relação na região, que hoje encaminha-se para a busca de soluções pacíficas e benéficas para todas as partes e a segurança da população indígena e não indígena do Vale do Rio Itajaí.



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



Quanto à solicitação do MPF em juntar aos autos os projetos de conclusão da reabilitação completa da Barragem Norte, com os custos, informo que não é possível enviar os projetos, pois eles serão realizados ainda, o que a Defesa Civil contém é o projeto executivo da construção do canal extravasor, as demais melhorias fazem parte dos convênios que serão firmados com a União.

O convênio para a construção do canal extravasor será de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões), e da recuperação dos equipamentos e outros beneficiamentos é de R\$ 5.419.919,50 (cinco milhões, quatrocentos e dezenove mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Encaminho anexo o projeto executivo do canal extravasor da Barragem Norte.

Em atenção ao item “b”¹ da sentença informamos que as Barragens Sul e Oeste contêm sistema de radiofonia interligado com as Defesas Cíveis Municipais das Regiões. A Barragem Norte, tinha sistema de radiofonia, entretanto como a torre do sinal foi destruída e os equipamentos sumiram da sala de comando.

Destaco que houve um equívoco no entendimento da resposta do item “f”² no Ofício nº 120/GABS/SDC/2019, de 13 de março de 2019, pois o item foi atendido, entretanto, a Defesa Civil pretende melhorar o sistema de abertura e fechamento das comportas, ou seja, tornando esse serviço automatizado.

Mas destaco novamente, que o item “f” foi integralmente cumprido.

O item “o”³ quanto a Barragem Sul informo que a equipe técnica da Defesa Civil está elaborando o termo de referência e orçamentos para a

¹ b) sistema de radiofonia entre as três barragens e o órgão público que por ventura estiver à testa da administração do sistema de barragens suso mencionado - aquisição e instalação (quatro unidades);

² f) reforma da residência do administrador da barragem sul; elevação, pela construção de compartimento para abrigar as casas de comando (casas de máquinas) e escritórios das três barragens, os quais deverão ficar em local cuja operação possa ser realizada mesmo em situações de emergência, ou seja, em caso de cheias;

³ o) cercas de proteção das áreas de segurança (2.000 metros lineares);



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



aquisição e instalação das cercas tanto da Barragem Sul, como da Barragem Norte, pois como já mencionado já foi delimitada a área de segurança junto aos indígenas, além de melhorias na cerca da Barragem Oeste.

Quanto ao item “p”⁴ informo que o procedimento licitatório para a limpeza do reservatório da Barragem Sul está em fase interna, podendo ser consultado no sítio: <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio>, no campo consulta de processos pelo nº SDC 3000/2019.

Após a limpeza do reservatório será trocada as grades de proteção, porque a limpeza acaba danificando as grades, então a maneira adequada de realizar o serviço é primeiro limpar e depois substituir as grades.

Já sobre o item “y”⁵ informo que foi entregue neste órgão no dia 04 de novembro de 2019 o Plano de Ação Emergencial - PAE das Barragens Norte, Sul e Oeste, o qual define as ações que necessitam ser implementadas para situações de emergências nos empreendimentos.

Esse Plano encontra-se em análise pela equipe técnica da Defesa Civil Estadual, após aprovado será implementado. Importante destacar que para implementar o plano será preciso a aquisição de equipamentos, o que deverá respeitar os procedimentos da Administração Pública.

Assim que implantada as ações a Defesa Civil realizará um simulado com as comunidades residentes nas áreas dos empreendimentos, visando capacitar a população para possíveis situações de emergência.

Ante ao exposto, requer-se a não aplicação de multa diária, pois o Estado de Santa Catarina vem buscando atender todas as determinações o mais rápido possível, entretanto vale destacar a dificuldade de angariar recursos para realizar todas as ações necessárias para o bom

⁴ p) recuperação da última fileira de grades de proteção da Barragem Sul, cujo serviço deverá ser executado em conjunto com os serviços de dragagem do reservatório da Barragem Sul;

⁵ y) serviços de manutenção no Sistema de Alerta, consistente em manutenção de um engenheiro eletrônico, manutenção de técnico de nível médio, combustível e manutenção do veículo de apoio (diária) e fornecimento de peças de reposição e manutenção preventiva do sistema;



GOVERNO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL
CONSULTORIA JURÍDICA



funcionamento dos empreendimentos e principalmente a segurança da população.

Respeitosamente,

[assinado digitalmente]
Déborah Regina Vieira Trevisan
Consultora Jurídica
OAB/SC nº 50.207
Matrícula nº 999.151-4-1

Ao Senhor,
CARLOS MOISÉS DA SILVA
 Governador do Estado de Santa Catarina

Carta da Liderança Xokleng sobre a Barragem de José Boiteux

Chama atenção para o interesse de aproveitamento de geração de energia.

Após 42 anos de construção da barragem de José Boiteux é uma forma de gerar recurso para a comunidade indígena, além de benefícios a população não indígena abaixo da barragem.

É um interesse de todas as lideranças das 8 aldeias que pertencem a terra indígena Laklãnõ-Xokleng esse aproveitamento, desde que parte dos recursos sejam disponibilizados a essas comunidades. As lideranças têm interesse de que o estudo de impacto socioambiental que será financiado pelo Governo do Estado pela Defesa Civil, estude além da estrutura da barragem com o canal extravasor, a questão da possibilidade de geração de energia elétrica.

Tucini Jakuã Coligol JONAS KA-MIREM-KALIQUÉ

[Assinatura]

Aliton L. Banz

Correio Isfette, caciq Patti' gaveri

Gromar colicrendô Eliod Colicrendô

gromar do novo

Danielo P. P. P.

Comodoro V. P. P.



Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGP-e
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO

Documento SDC 00002884/2019

Dados do Cadastro

Entrada: 12/08/2019 às 09:02

Setor origem: SDC/GABS - Gabinete do Secretário

Setor de competência: SDC/GABS - Gabinete do Secretário

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Classe: ENCAMINHAMENTO

Assunto: ENCAMINHAMENTO

Detalhamento: Encaminha ofício referente as tratativas avançadas junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional para repasse de recursos financeiros para a Barragem Norte - José Boiteux, onde encontra-se a comunidade indígena Xokleng e os encaminhamentos positivos dos processos administrativos nos demais órgãos responsáveis (Patrimônio da União, IBAMA, Secretaria Especial de Articulação social da Presidência da República, Ministério Público Federal, lideranças indígenas),



**ESTADO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL DO ESTADO
GABINETE DO CHEFE**



Of. n ☒ 536/DC/GABS/2019

Florianópolis-SC, 12 de agosto de 2019.

Senhor,

Tendo em vista as tratativas avançadas junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional para repasse de recursos financeiros para a Barragem Norte - José Boiteux, onde encontra-se a comunidade indígena Xokleng e os encaminhamentos positivos dos processos administrativos nos demais órgãos responsáveis (Patrimônio da União, IBAMA, Secretaria Especial de Articulação social da Presidência da República, Ministério Público Federal, lideranças indígenas), encaminhamos os termos de referência correlatos para avaliação e aprovação:

1. Termo de Referência da Regularização da Componente Indígena do Processo de licenciamento ambiental da barragem (já aprovado pela FUNAI - apenas para reanálise, se for o caso, pois acrescentou-se a avaliação da possibilidade futura de geração de energia elétrica);
2. Termo de Referência aprovado pelo IBAMA - Estudo Ambiental/Plano Básico Ambiental para o Licenciamento do Projeto Executivo do Canal Extravasor do Vertedouro da Barragem de José Boiteux e Regularização do Licenciamento Ambiental da Barragem (o IBAMA já aprovou a execução da obra, condicionada a relatório futuro de supressão vegetal e outros);
3. Projeto Executivo da Conclusão do Canal Extravasor do Vertedouro da Barragem Norte Em José Boiteux/SC.

ELIANO DE BARROS SANTOS LIRA

Coordenador Regional Litoral Sul

Rua Joaquim Vaz, nº 1.322, Edifício Ártico - 1º andar - Praia Comprida - São José/SC.

CEP: 88.102-650



**ESTADO DE SANTA CATARINA
DEFESA CIVIL DO ESTADO
GABINETE DO CHEFE**



Convém salientar que o Governo de Santa Catarina, através da Defesa Civil se comprometeu em financiar o Estudo de Impacto Ambiental e Social, antiga reivindicação da comunidade indígena e que a avaliação de geração de energia elétrica na estrutura, futuramente poderá gerar recursos para a implementação de benfeitorias na localidade, apontadas na referido estudo.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
Chefe da Defesa Civil

ELIANO DE BARROS SANTOS LIRA

Coordenador Regional Litoral Sul

Rua Joaquim Vaz, nº 1.322, Edifício Ártico - 1º andar - Praia Comprida - São José/SC.

CEP: 88.102-650

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
Avenida Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras | CEP 88.085-001 | Florianópolis – SC
www.defesacivil.sc.gov.br



Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGP-e
TERMO DE ARQUIVAMENTO

Documento SDC 00002884/2019

Responsável pelo arquivamento

Órgão: SDC - Secretaria de Estado da Defesa Civil

Setor: SDC/GABS - Gabinete do Secretário

Usuário: 82333890991 - Cleide Mara das Luzes

Data/hora: 12/08/2019 às 09:39h

Dados do arquivamento

Despacho: doc entregue em mãos pelo Senhor Chefe, em reunião nesta Secretaria em 12/08/2019.



Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGP-e
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO

Documento SDC 00000244/2019

Dados do Cadastro

Entrada: 23/01/2019 às 17:42

Setor origem: SDC/GABS - Gabinete do Secretário

Setor de competência: SDC/GABS - Gabinete do Secretário

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Classe: SOLICITACAO

Assunto: SOLICITACAO

Detalhamento: Solicitamos orientação na busca dos recursos no valor atualizado em 1.800.000,00 para estudos de impacto socioambiental da componente indígena e licenciamento ambiental do canal extravasor.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



Ofício nº 043/SDC/GABS/2019.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2019.

Senhor Ministro,



Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos através deste informar sobre as condições atuais da Barragem Norte, localizada no município de José Boiteux, que faz parte do Projeto de Prevenção de Desastres na Bacia do Rio Itajaí.

No ano de 2014 as áreas da barragem, assim como as estruturas de operação, foram tomadas por indígenas da Comunidade Xokleng como forma de manifestação, gerando a assinatura do Acordo de Negociação celebrado no dia 1º de outubro de 2015. No item 1.4 do mesmo acordo, a SDC, apresentaria a demanda ao Governo Federal para realização de Estudo de Impacto Socioambiental da Barragem Norte, de forma a atualizar a matriz de Impactos que o empreendimento tem sobre a Terra Indígena Laklãnõ-Xokleng e subsidiar as obras e medidas de mitigação de impactos.

Destacamos que a Secretaria realizou encaminhamento para o Secretário de Obras Hídricas do Ministério da Integração Nacional, por meio do Ofício nº 1310/SDC/GABS/2017, em 30 de outubro de 2017, solicitação de contratação ou liberação de recursos, visando o licenciamento ambiental para as obras de conclusão do canal extravasor do vertedouro na Barragem e a regularização do componente indígena do processo de licenciamento ambiental da própria barragem, sendo negado o pleito por parte do Ministério através do ofício 574/2017-SIH/MI, alegando que o pleito não se enquadrava em nenhum dos Programas/Ações daquela Secretaria.

Excelentíssimo Senhor,

GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO

Ministro do Desenvolvimento Regional

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa, sala 800

CEP 70 067-901

BRASÍLIA-DF

recebido em 24.01.2019

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras | CEP 88.085-001 | Florianópolis – SC
www.defesacivil.sc.gov.br



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



(Fl. 02 do Ofício nº 043/SDC/GABS de 23/01/2019)

Ante ao exposto, dirijo-me a Vossa Senhoria para liberação ou orientação na busca dos recursos, no valor atualizado de R\$ 1.800.00,00(um milhão e oitocentos mil reais), visando à realização dos estudos de impacto socioambiental da componente indígena e para o licenciamento ambiental do canal extravasor.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

Cel BM JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
Secretário de Estado da Defesa Civil



Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGP-e
TERMO DE ARQUIVAMENTO

Documento SDC 00000244/2019

Responsável pelo arquivamento

Órgão: SDC - Secretaria de Estado da Defesa Civil

Setor: SDC/GABS - Gabinete do Secretário

Usuário: 82333890991 - Cleide Mara das Luzes

Data/hora: 25/01/2019 às 13:14h

Dados do arquivamento

Despacho: doc entregue em mãos pelo Sr Secretário, reunião em Brasília no dia 24/01/2019. Arquivado pelo GABS



Governo do Estado de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGP-e
TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo SDC 00000655/2019

Dados da Autuação

Autuado em: 26/02/2019 às 19:49

Setor origem: SDC/GABS - Gabinete do Secretário

Setor de competência: SDC/COJUR - Consultoria Jurídica

Interessado: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Classe: CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL

Assunto: CUMPRIMENTO DECISAO JUDICIAL

Detalhamento: informe quais dos itens enumerados na sentença prolatada nos autos e ora em anexo já foram cumpridos pelo Estado de Santa Catarina e/ou pela União Federal, bem como quais providências estão sendo tomadas para o cumprimento integral de todas as medidas ali listadas, em especial quanto aos itens "n" e "q", que dizem respeito às obras da barragem de José Boiteux, bem como eventuais dificuldades no cumprimento de tais medidas



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC**

Ofício nº 152/2019

Blumenau, 26 de fevereiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
JOÃO BATISTA CORDEIRO JÚNIOR
M.D. Secretário de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina
Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
Av. Ivo Silveira, nº 2320, bairro Capoeiras
CEP 88085-001 - Florianópolis/SC

Assunto: Realização de obras nas barragens do Alto Vale do Itajaí, em especial na barragem de José Boiteux/SC
Ref.: Autos nº JF/BLU/SC-5012227-71.2018.4.04.7205-ACP

Senhor Secretário,

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, sirvo-me do presente para informar que se encontra em trâmite na 1ª Vara Federal de Blumenau a Ação Civil Pública de número epigrafado, atualmente já em fase de cumprimento de sentença, e que tem por objeto a realização de obras de manutenção, expansão e recuperação do sistema de barragens do Alto Vale do Itajaí.

Visando instruir o referido expediente, o Ministério Público Federal, com fulcro no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, vem através deste **requisitar** que Vossa Excelência informe quais dos **itens enumerados na r. sentença prolatada nos autos** e ora em anexo já foram cumpridos pelo Estado de Santa Catarina e/ou pela União Federal, bem como quais providências estão sendo tomadas para o cumprimento **integral de todas as medidas ali listadas**, em especial quanto aos itens "n" e "q", que dizem respeito às obras da barragem de José Boiteux, bem como eventuais dificuldades no cumprimento de tais medidas.

Ressalta-se que por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença de



PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE
BLUMENAU-SC

Rua Marechal Deodoro, nº 100, Bairro da Velha, CEP 89036-300 - Blumenau/SC
Fone/Fax: (47) 3321-1700 - prsc-prmblumenau@mpf.mp.br



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC**

ação civil pública **já transitada em julgado**, este Ministério Público Federal envidará seus esforços para promover a melhor execução de todas as obras e medidas impostas na r. sentença.

Fixo o **prazo de 10 dias úteis** para atendimento da presente requisição, nos termos do art. 8, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93.

Atenciosamente,

RAFAELLA ALBERICI DE BARROS GONCALVES
Procuradora da República